

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3121 -
3461/2539

นาง ละเอียด ตรีเดช กับพวก
บริษัท เพรสซิเดนซ์ฟุตแวร์ส์ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583, มาตรา 820, มาตรา 1167

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ
46

ก่อนเลิกจ้างจำเลยที่1มีคำสั่งให้โจทก์ทั้งหมดไม่ต้องมาทำงานโดยจะจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ทั้งหมดแต่โจทก์ไม่พอใจจึงไปร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงานฯต่อมาจำเลยที่1มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์การที่โจทก์ทั้งหมดหยุดงานจึงเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยที่1ไม่ใช่เป็นการนัดหยุดงานเมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้การกระทำของโจทก์ดังกล่าวไม่เป็นการละทิ้งหน้าที่หรือจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ2นิยามคำว่านายจ้างว่ากรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลจำเลยที่2และที่3เป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยที่1จึงเป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งหมดแต่กรณีต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1167เมื่อจำเลยที่2และที่3เลิกจ้างโจทก์โดยกระทำในขอบอำนาจแห่งฐานตัวแทนจึงไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัว

คดีทั้งสามร้อยสี่สิบเอ็ดสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน และให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 341 โดยโจทก์ทั้งสามร้อยสี่สิบเอ็ดสำนวนฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างค้างจ่ายและเงินประกันพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งสามร้อยสี่สิบเอ็ด

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสามร้อยสี่สิบเอ็ดกับพวกได้ยกขบวนมาประท้วงและยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมโดยโจทก์ทั้งสามร้อยสี่สิบเอ็ดกับพวกร่วมกันนัดหยุดงานเกินกว่า 7 วัน นอกจากนี้โจทก์ทั้งสามร้อยสี่สิบเอ็ดกับพวกได้ร่วมกันทำลายเครื่องจักรเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตรองเท้าและทรัพย์สินเครื่องใช้ในสำนักงาน เป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ จำเลยที่ 1 ได้ชี้แจงสาเหตุให้ทราบและมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสามร้อยสี่สิบเอ็ดกับพวกกลับเข้าทำงานแต่โจทก์ทั้งสามร้อยสี่สิบเอ็ดกับพวกไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ถือเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย โจทก์ทั้งสามร้อยสี่สิบเอ็ดได้รับเงินประกันการทำงานและค่าจ้างค้างจ่ายไปจากจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ และเป็นเพียงกรรมการของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบการส่วนตัว โจทก์ทั้งสามร้อยสี่สิบเอ็ดไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยทั้งสามทุกสำนวนสละข้อต่อสู้ตามคำให้การที่ว่าโจทก์ทั้งสามร้อยสี่สิบเอ็ดกับพวกได้ทำลายทรัพย์สินของจำเลยและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้กลับเข้าทำงาน

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งสามร้อยสี่สิบเอ็ดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ทั้งสามร้อยสี่สิบเอ็ดสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงคงฟังเป็นยุติตามที่ศาลแรงงานกลางฟังมาว่า ก่อนเลิกจ้างรวมทั้งระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2538 จำเลยที่ 1 มีคำสั่งให้โจทก์ทั้งหมดไม่ต้องมาทำงาน โดยจะจ่ายค่าจ้างให้โจทก์กึ่งหนึ่ง แต่โจทก์ทั้งหมดไม่พอใจจึงไปร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมต่อมาวันที่ 8 มีนาคม 2538 จำเลยที่ 1 มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ดังนั้น การที่โจทก์ทั้งหมดหยุดงานไปนั้นจึงเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนายจ้าง หาเป็นการนัดหยุดงานเมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามความหมายของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 ไม่ ส่วนที่โจทก์ไม่พอใจที่ได้รับค่าจ้างในระหว่างหยุดงานเพียงกึ่งหนึ่งและไปร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนั้น เป็นการใช้สิทธิของโจทก์อันมีอยู่ตามปกติการกระทำของโจทก์ดังกล่าวไม่เป็นการละทิ้งหน้าที่หรือจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายแต่อย่างใด เมื่อจำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์โดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้าและโจทก์ไม่มีความผิดจึงต้องจ่ายค่าชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 46 และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582 ให้แก่โจทก์ทั้งสามร้อยสี่สิบเอ็ด ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามในประการสุดท้ายว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 จะต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์ทั้งสามร้อยสี่สิบเอ็ดหรือไม่ และจะต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวหรือไม่เห็นว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 2 ได้นิยามคำว่า นายจ้าง ไว้ว่า ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล ให้หมายถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นด้วย ดังนั้นจำเลยที่ 2 และที่ 3

ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ 1 จึงเป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งหมด ตามบทกฎหมายดังกล่าวด้วย ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งหมดชอบแล้ว ปัญหาว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 จะต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวหรือไม่ เห็นว่า โดยที่จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 70 ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล ดังนั้น แม้จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะได้ชื่อว่าเป็นนายจ้างก็ตาม กรณีต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1167 ซึ่งบัญญัติว่า"ความเกี่ยวพันกันในระหว่างกรรมการและบริษัทและบุคคลภายนอกนั้นท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่า ด้วยตัวแทน"คดีไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 เลิกจ้างโจทก์โดยกระทำนอกเหนือขอบอำนาจแห่งฐานตัวแทน จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 823 ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งสามร้อยสี่สิบเอ็ดโดยไม่ระบุว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว นั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามทุกสำนวนฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งสามร้อยสี่สิบเอ็ดสำนวนแต่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(ณรงค์ ตันติเตมิต-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่3121-3461/2539วินิจฉัยเรื่องการนัดหยุดงานการละทิ้งหน้าที่ และการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้ 1.การนัดหยุดงานพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518มาตรา5ให้คำนิยามไว้ว่า "การนัดหยุดงานหมายความว่า การที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน" การนัดหยุดงานตามบทนิยามดังกล่าวนี้มีสาระสำคัญดังนี้ 1.1ลูกจ้างร่วมกันไม่ทำงานหมายถึงลูกจ้างหลายคนได้ร่วมกันไม่ทำงานคือทั้งหมดได้ตกลงกันไม่มาทำงานมิใช่ต่างคนต่างไม่มาทำงาน 1.2เป็นระยะเวลาเพียงชั่วคราวหมายถึงหยุดงานในช่วงที่ยังมีข้อพิพาทแรงงานโดยที่สัญญาจ้างแรงงานยังมีอยู่มิใช่หยุดทำงานตลอดไปซึ่งมีผลเท่ากับเป็นการเลิกสัญญาจ้างด้วยการลาออก 1.3เนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหมายถึงมีข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้างกล่าวคือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจสภาพการจ้างที่มีอยู่เดิมต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสภาพการจ้างที่มีอยู่เดิมโดยยื่นข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายเพื่อให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสภาพการจ้างเดิมตามที่ตนประสงค์แล้วมีการเจรจากันจนตกลงกันไม่ได้หรือไม่ยอมเจรจากันใน3วันถือว่า มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นต่อจากนั้นฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องได้แจ้งให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบและเข้ามาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ตกลงกันได้ได้ใน5วันเมื่อพ้นกำหนดแล้วตกลงกันไม่ได้ถือว่า มีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เกิดขึ้นฝ่ายที่ประสงค์จะนัดหยุดงานต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งและพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบและต้องให้เวลาผ่านไปกว่า24ชั่วโมงลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องจึงร่วมกันหยุดทำงานจึงจะเรียกว่า เป็นการนัดหยุดงาน 2.ข้อวิเคราะห์ 2.1โจทก์ทั้งหมดนัดหยุดงานหรือไม่เห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำพิพากษา

ศาลฎีกาที่3121-3461/2539นั้นไม่มีการยื่นข้อเรียกร้องไม่มีการเจรจาต่อรองจนถึง
ชั้นเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้แต่จำเลยที่1ซึ่งเป็นนายจ้างมีคำสั่งให้โจทก์
ทั้งหมดซึ่งเป็นลูกจ้างไม่ต้องมาทำงานโดยจะจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ถึงหนึ่งการที่โจทก์
ทั้งหมดไม่มาทำงานนั้นเป็นการหยุดทำงานตามคำสั่งของนายจ้างมิใช่หยุดทำงาน
ชั่วคราวเมื่อมีข้อพิพาทแรงงาน 2.2โจทก์ทั้งหมดละทิ้งหน้าที่หรือไม่เห็นว่าการละทิ้ง
หน้าที่คือลูกจ้างไม่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันเวลาทำงานโดยไม่ได้ลาข้อเท็จจริงในคดีนี้
โจทก์ทั้งหมดหยุดทำงานตามคำสั่งของนายจ้างจึงมิใช่ละทิ้งหน้าที่ดังนั้นแม้จะหยุด
ทำงานตั้งแต่วันที่2ถึง7มีนาคม2538ซึ่งเกิน3วันทำงานก็เลิกจ้างโจทก์ทั้งหมดไม่ได้
2.3โจทก์ทั้งหมดจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายหรือไม่เห็นว่าการจงใจทำ
ให้นายจ้างเสียหายนั้นหมายถึง ลูกจ้างกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเจตนาเป็นผล
ทำให้นายจ้างเสียหายข้อเท็จจริงในคดีนี้มีใช้ลูกจ้างมีเจตนาจะหยุดงานเองแต่
นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานเองแม้การหยุดงานนั้นจะมีผลทำให้นายจ้างเสียหายก็
เป็นการกระทำของนายจ้างเองมิใช่เป็นการกระทำโดยจงใจของลูกจ้างนายจ้างจึงเลิก
จ้างโจทก์ทั้งหมดซึ่งเป็นลูกจ้างด้วยเหตุนี้ไม่ได้ เมื่อจำเลยที่1ซึ่งเป็นนายจ้างของ
โจทก์ทั้งหมดเลิกจ้างโจทก์ทั้งหมดโดยไม่ได้กระทำผิดตามข้อ47จึงต้องจ่ายค่า
ชดเชยและสัญญาจ้างโจทก์ทั้งหมดเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนก่อนจะ
เลิกจ้างต้องบอกให้โจทก์ทั้งหมดทราบล่วงหน้าเมื่อไม่บอกกล่าวล่วงหน้าจึงต้องจ่าย
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์